

1509229-07.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... consigo e guardava, para fim de tráfico, em ocasião de calamidade pública, 113 porções de maconha, 107 de cocaína e 36 de crack.

A fls. 81/82 foi-lhe concedida liberdade provisória, com alvará de soltura cumprido a fls. 94/97.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1509229-07.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509229-07.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Fato Atípico (COVID-19)

Indiciado:

LUCAS DA SILVA

Vistos.

Lucas da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 25.04.2020, por volta das 11:30 horas, na Rua Barra da Forquilha, bairro Jaraguá, trazia consigo e guardava, para fim de tráfico, em ocasião de calamidade pública, 113 porções de maconha, 107 de cocaína e 36 de crack.

A fls. 81/82 foi-lhe concedida liberdade provisória, com alvará de soltura cumprido a fls. 94/97.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 05, 19/21 e 135/137.

O réu admitiu a prática do tráfico, sendo que tinha consigo, conforme relatos dos PMs Ricardo e Vinicius, responsáveis por sua abordagem, uma sacola contendo os entorpecentes, divididos em porções, e mais uma quantia em dinheiro em notas trocadas.

Os milicianos esclareceram que o local é um ponto conhecido e que já na ocasião ele confessou informalmente os fatos.

Afasta-se a agravante da calamidade pública, em não provado que o réu se valeu dessa circunstância para a prática delitiva.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu Lucas da Silva como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário e de bons antecedentes, a fls. 29/31 e 32, além de menor de 21 anos à época e confesso. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 3/5 pela quantidade, a fls. 135/137, o que perfaz em definitivo 02 anos de reclusão e 166 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Ante as condições amplamente favoráveis do réu, que quando do crime tinha apenas 18 anos de idade, sua confissão e arrependimento, não se envolvendo em qualquer outro delito posteriormente, de maneira que hoje trabalha e estuda, é merecedor de um tratamento mais benéfico, equiparado ao pequeno traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 30 de maio de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito